ANEXO III – Minuta Termo de Contrato Incubação

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL CAMPUS <NOME CAMPUS> E <NOME EMPRESA>.

Pelo presente instrumento particular de um lado **<NOME EMPRESA>**, inscrita no CNPJ sob nº <nº CNPJ> e Inscrição Estadual nº <nº IE>, com sede na <logradouro>, <número>, <bairro>, <cidade>/MS – CEP: <cep>, doravante denominada **EMPRESA**, neste ato representado por <nome>, brasileiro(a), nascido(a) em <data nascimento>, empresário(a), maior de idade, <solteiro(a) ou casado(a)...>, residente e domiciliado(a) na <logradouro>, <número>, <bairro>, <cidade>/MS – CEP: <cep>, portador (a) da cédula de identidade RG. nº <rg> e do CPF nº <cpf>, e de outro lado o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL CAMPUS <NOME CAMPUS>**, entidade autárquica, inscrita no CNPJ/MF sob n° <CNPJ Campus>, com sede na <logradouro>, <número>, <bairro>, <cidade>/MS – CEP: <cep>, doravante denominada simplesmente **IFMS,** neste ato representado, pelo(a) Diretor(a) <nome>, resolvem celebrar o presente CONTRATO mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES

1.1. **Incubação**: programa com duração máxima de 36 (trinta e seis) meses que tem por objetivo apoiar o desenvolvimento de novas empresas visando ao seu crescimento. O programa é voltado aos projetos que já originaram uma empresa ou que estão em vias de originar ou, ainda, aos projetos que já passaram pelo Programa de Pré-incubação. Trata-se de programa desenvolvido para empreendedores que, embora ainda precisem de aprimoramento em formação gerencial ou de negócios, já detêm conhecimento sobre como empreender e necessitam de apoio para desenvolver sua empresa. O programa possui início a qualquer momento conforme as vagas disponíveis.

1.2. **Modalidade Não Residente**: não compreende a utilização de espaço físico nas dependências da TecnoIF.

1.3. **Modalidade Residente em espaço coworking:** compreende a utilização de espaço físico nas dependências da TecnoIF de maneira compartilhada.

1.4. **Modalidade Residente em módulo exclusivo:** compreende a utilização de espaço

físico nas dependências da TecnoIF de maneira exclusiva.

1.5. **TecnoIF:** Incubadora Mista e Social de Empresas do IFMS.
1.6. **Coemi (Coordenação de Empreendedorismo e Inovação)**: Responsável pela coordenação geral das incubadoras nos dez *campi* do IFMS. Coordena as atividades da TecnoIF, acompanha o desenvolvimento das empresas incubadas e pré-incubadas, com observância do Regimento Interno da TecnoIF, Normas Institucionais e demais determinações do IFMS.
1.7. **Coordenação local da TecnoIF:** Responsável em cada *campus* pela condução dos projetos vinculados à TecnoIF.
1.8. **Regimento Interno**: Regimento Interno da TecnoIF, contendo as normas e os procedimentos a serem cumpridos.
1.9. **Graduação:** Considera-se EMPRESA GRADUADA aquela que com o apoio da Incubadora se fortaleceu conseguindo se inserir no mercado com o seu projeto, durante ou ao final do Programa de Incubação e, após a avaliação da TecnoIF.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

2.1 O objeto do presente CONTRATO é a regulamentação das relações entre o IFMS e a **EMPRESA,** estabelecendo as condições de desenvolvimento do projeto, a ser incubado na TecnoIF, na modalidade **Não Residente, conforme disposições do Edital Propi <XX>/202<X>.**

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

3.1 DA EMPRESA

3.1.1. Desenvolver suas atividades respeitando o disposto neste CONTRATO, no Regimento Interno e na Normas Institucionais do IFMS, no que for aplicável, e demais disposições pertinentes.

3.1.2. Desenvolver ações e projetos de acordo com a proposta aprovada pela TecnoIF. Eventuais alterações deverão ter a anuência, prévia e expressa, da coordenação local da TecnoIF.

3.1.3. Participar de, no mínimo, 60% das reuniões de acompanhamento e de cursos, treinamentos, palestras e eventos promovidos pela TecnoIF durante o período de incubação. A participação deve contar com pelo menos 1 membro da EMPRESA. Caso a EMPRESA não puder comparecer, deverá justificar por escrito e, se possível, antecipadamente. A coordenação local da TecnoIF avaliará para o cômputo, ou não, como ausência.

3.1.4. Efetuar os pagamentos previstos nas Cláusulas deste CONTRATO bem como a antecipação ou ressarcimento de despesas que se fizerem necessárias.

3.1.5. Não deixar de operar por mais de 30 (trinta) dias consecutivos sem permissão expressa da coordenação local da TecnoIF.

3.1.6. Apresentar, a cada 12 meses e fora desse período caso seja solicitado pela coordenação local da TecnoIF, relatórios técnicos relativos às atividades da EMPRESA, informando expressamente os principais desafios, soluções apontadas, resultados e planejamentos das próximas fases.

3.1.7. Preencher, sempre que solicitado, formulário dos dados da empresa para atualização dos indicadores da TecnoIF.

3.1.8. Apresentar, sempre que solicitado pela coordenação local da TecnoIF, relatório de faturamento para fins de controle do IFMS, nos termos da cláusula quinta.

3.1.9. Apresentar certidões, comprovando a regularidade fiscal perante os órgãos da administração pública municipal, estadual e federal, mantendo atualizadas as informações, bem como certidões de protesto e certidões judiciais, quando solicitado pela coordenação local da TecnoIF.

3.1.10. Responsabilizar-se por todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias decorrentes dos contratos de trabalho que mantiver com seus empregados e prepostos, inclusive as relativas a acidentes de trabalho, assumindo a integral responsabilidade e suportando os ônus decorrentes de quaisquer danos causados por seus empregados e prepostos a bens e pessoas, incluindo a TecnoIF.

3.1.11. Assumir integral e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento das obrigações administrativas e comerciais que possam decorrer de suas atividades, inclusive, obtenção de alvará, licença de localização de estabelecimento, manutenção dos livros contábeis exigidos por lei, registros nos órgãos competentes e de classe e as que derivem de suas relações com seus fornecedores e credores.

3.1.12. Abster-se de contratar servidores ou ex-servidores do IFMS, sem prévio consentimento da TecnoIF.

3.1.13. Substituir qualquer dos seus empregados cuja atitude seja considerada, pelo IFMS, como inconveniente e/ou incompatível com os princípios e regras de conduta profissional.

3.1.14. Fornecer à coordenação local da TecnoIF a relação nominal de seus colaboradores e prepostos, autorizando desde já, a inserção das informações no Banco de Dados do IFMS e mantendo o cadastro sempre atualizado.

3.1.15. Comunicar à coordenação local da TecnoIF toda e qualquer alteração que, durante a vigência deste CONTRATO e período de pagamento pós residência, ocorrer em seu Contrato Social, inclusive as modificações de sua gerência e dos detentores de seu capital social.

3.1.16. Divulgar e zelar pela marca da TecnoIF e de Projetos a ela relacionados, utilizando-a sempre precedida da expressão “apoio da…”, em seus produtos, relação comercial e em todo o material promocional da **EMPRESA**.

3.1.17. Abster-se de praticar quaisquer atos, ilícitos ou não, que possam comprometer a imagem institucional do IFMS, a idoneidade da TecnoIF ou que possam violar ou ameaçar direitos, sob pena de rescisão deste CONTRATO e de ressarcimento dos danos eventualmente decorrentes, além das sanções previstas em Lei.

3.1.18. Cumprir e fazer cumprir, no que couber, as normas sobre direitos de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e informações confidenciais estabelecidas por Deliberação da Reitoria do IFMS, respondendo pelas condições de segurança de suas informações tecnológicas, *know how* e desenvolvimentos que ainda não estejam cobertas por solicitações de privilégio, eximindo o IFMS de qualquer responsabilidade por eventual acesso às informações ou ações dessa natureza.

3.1.19. Interagir, sempre que necessário, com as instituições vinculadas e ou conveniadas ao IFMS e ao IFMS e utilizar os laboratórios e recursos humanos dessas entidades de acordo com as condições especificadas em contratos firmados entre estas e a TecnoIF.

3.2. DO IFMS

3.2.1. Estimular, através de convênios específicos, a cooperação técnico-científica entre a **EMPRESA** e as instituições conveniadas à TecnoIF.

3.2.2. Acompanhar, assessorar, incentivar e auditar o desenvolvimento da **EMPRESA**, sem prejuízo da integral responsabilidade desta pelas suas atividades, preponderando, os seguintes critérios:

I. Produtos que se caracterizem pelo emprego intensivo de tecnologia;
II. Adequação dos objetivos da **EMPRESA** aos da TecnoIF;
III. Desenvolvimento e/ou utilização de produtos não poluentes e de aceitação social.

3.2.3. Realizar, de acordo com suas possibilidades, cursos, seminários e palestras nas áreas técnico-econômico-financeira e de *marketing*.

3.2.4. Estimular o acesso a bancos de dados de interesse da **EMPRESA**, a cooperação e a troca de informações com outras incubadoras, organismos internacionais, associações de classe e entidades públicas e privadas de fomento e financiamento.

3.2.5. Promover dentro do possível, trabalhos em parceria com a **EMPRESA**, e promover a cooperação entre esta e outras empresas em incubação.

3.2.6. Interagir com as entidades de ensino e pesquisa para acesso às informações científicas e tecnológicas e serviços tecnológicos.

3.2.7. Apoiar na identificação de Pesquisadores que possam colaborar no aprimoramento tecnológico dos produtos, processos e serviços, mediante contrapartida da **EMPRESA**.

3.2.8. Orientar na elaboração de projetos para captação de recursos junto às agências de fomento.

3.2.9. Orientar para apresentação do projeto a investidores de risco.

3.2.10. Orientar para registro de pedido de privilégio no Inpi – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

3.2.11. Oferecer suporte na informação sobre processos de licenciamento de produtos junto aos órgãos governamentais.

3.2.12. Apoiar na participação em feiras e eventos mercadológicos, dentro das possibilidades operacionais e financeiras da TecnoIF e a critério exclusivo desta.

CLÁUSULA QUARTA – GRADUAÇÃO E COMPENSAÇÃO

4.1 GRADUAÇÃO

4.1.1. A **EMPRESA** será avaliada ao final do Programa de Incubação e será considerada **GRADUADA** caso atinja a pontuação estabelecida no Anexo I do presente CONTRATO.

4.1.1.1 Caso a **EMPRESA** tenha interesse em finalizar o Programa de Incubação antes do término do CONTRATO, a TecnoIF providenciará a avaliação final, nos termos do item 4.1.1.

4.1.2. A TecnoIF emitirá um Certificado de Graduação.

4.1.3. Quando solicitada, a TecnoIF emitirá um Certificado de Participação no Programa de Incubação referente ao tempo que a **EMPRESA** permaneceu incubada.

4.2 COMPENSAÇÃO

4.2.1. A título de compensação da contribuição institucional para alavancagem do projeto incubado, a **EMPRESA** deverá pagar o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do faturamento líquido mensal no primeiro ano, 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor do faturamento líquido mensal no segundo ano e 2% (dois por cento) sobre o valor do faturamento líquido mensal no terceiro ano após sua graduação.

4.2.2. Em caso de inadimplência no prazo e na forma estabelecidos nesta cláusula sem devida justificativa aceita pela Gerência da TecnoIF, serão aplicados, sobre o valor devido, multa moratória de 2% e juros de 1% ao mês, "pró-rata die", bem como a correção pelo IPCA-FIPE, independente de outras medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA - PROPRIEDADE DOS RESULTADOS

5.1. Todos os resultados, metodologias e inovações técnicas privilegiáveis ou não obtidos em virtude da execução em parceria com o IFMS, serão objetos de termo aditivo específico, para as condições de Propriedade de Resultados.

CLÁUSULA SEXTA - SIGILO

6.1. A **EMPRESA** se compromete a manter completo sigilo com relação às informações obtidas no desenvolvimento dos objetivos do presente CONTRATO, sendo

vedada, sem autorização, por escrito do IFMS, sua divulgação a terceiros, dos conhecimentos técnicos específicos adquiridos e outros dados particulares, a eles referentes.

6.1.1. O descumprimento do pactuado nesta cláusula ensejará a rescisão do presente CONTRATO e o pagamento à parte inocente de perdas e danos efetivamente sofridos.

6.1.2. Exclui-se do vedado nesta cláusula à divulgação de conhecimentos técnicos que, embora atinentes ao objeto deste CONTRATO, sejam utilizados em cursos regulares do IFMS.

CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA

7.1 A vigência do presente CONTRATO será de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data da assinatura deste CONTRATO.

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO/RESILIÇÃO

8.1. Este CONTRATO poderá ser rescindido por acordo entre as partes desde que aquela que assim o desejar comunique à outra, por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das atividades em andamento.

8.2. O presente CONTRATO poderá ser rescindido, por iniciativa da **EMPRESA**, mediante comunicação formal, acompanhado de relatório de desempenho remetido a TecnoIF com antecedência mínima de 30 (trinta dias). Precederá a rescisão a quitação, pela **EMPRESA**, de todos os débitos existentes.

8.3. O IFMS poderá, igualmente, dar o presente CONTRATO como rescindido de pleno direito, sem depender de qualquer aviso ou notificação prévia, nos casos em que se caracterize:

I. O descumprimento, pela **EMPRESA** ou pelo EMPREENDEDOR, de qualquer obrigação estabelecida neste CONTRATO;
II. O não desenvolvimento do empreendimento em conformidade com a proposta aprovada pela TecnoIF;
III. Inobservância das Deliberações ou Determinações do Conselho de Orientação da TecnoIF;
IV. A não apresentação, a cada doze meses, do relatório de desempenho intermediário à coordenação local da TecnoIF;
V. A não aprovação do relatório mencionado no item anterior pela coordenação local da TecnoIF.

8.4. A eventual tolerância da TecnoIF com inadimplência ou com a infração de qualquer cláusula ou condição deste CONTRATO, não importará em novação, nem poderá ser invocada pela **EMPRESA** para obrigar a TecnoIF – IFMS a conceder igual tolerância em outras situações.

CLÁUSULA NONA - MODIFICAÇÕES

9.1. Este CONTRATO poderá, por iniciativa do IFMS ou da **EMPRESA**, ser modificado através de Termos Aditivos, firmados pelas mesmas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA - TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS

10.1. Nenhuma das partes poderá ceder ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os direitos e obrigações decorrentes deste CONTRATO sem expressa anuência do IFMS.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. O presente CONTRATO obriga as partes e seus sucessores, em todos os seus termos, cláusulas e condições.

11.2 A infração de qualquer cláusula ou condição deste CONVÊNIO, não importará em novação, nem poderá ser invocada pela **EMPRESA** para obrigar a TecnoIF – IFMS a conceder igual tolerância em outras situações.

11.3. No caso de eventual modificação do quadro societário (por venda, fusão, incorporação, cessão, cisão, entre outros, a **EMPRESA** deverá informar à TecnoIF as alterações pretendidas, bem como apresentar a ciência e anuência de terceiros relativas às obrigações constantes deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – FORO

12.1. Para dirimir quaisquer dúvidas na Execução deste Contrato, as Partes se comprometem, previamente, a buscar uma solução administrativa na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF. Caso reste inviabilizada a conciliação, fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, para dirimir os conflitos, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

12.2. E, por estarem assim justas e convencionadas, as partes assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, e para um só efeito.

Campo Grande/MS, ____ de _____ de _____.

_____	_____
INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL **Nome do(a) Representante** **Cargo**	**NOME DO INCUBADO** **Nome do(a) Representante** **Cargo**

_____
NOME DO INCUBADO

Nome do(a) Representante
Cargo

TESTEMUNHAS:

1._____ 2._____

RG nº RG nº

ANEXO I – CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO

1 – A primeira avaliação da empresa incubada ocorrerá até dois meses da data de assinatura do CONTRATO de Incubação. Após, será reavaliada a cada 12 meses;
2 – A empresa será avaliada de acordo com 5 eixos: Empreendedor, Capital, Tecnologia, Mercado e Gestão com uma pontuação de 0 a 5 por eixo.
3 – Para cálculo da pontuação será realizada uma média dos 5 eixos. A empresa deverá obter a média de pontuação igual ou superior a 3 (três) para graduação do Programa de Incubação.

Acompanhamento Qualitativo – 5 Eixos a serem avaliados

1. Perfil Empreendedor (pontuação de 0 a 5)
- Cursos de capacitação empresarial
- Capacidade em gerenciamento de projetos
- Capacidade em planejamento estratégico
- *Network*
- Visão integrada

2. Tecnologia (pontuação de 0 a 5)
- Patentes e registros de PI
- Definição dos produtos
- Estágio de desenvolvimento do Produto ou serviço
- Investimento em P&D e Lançamentos de novos produtos

3. Capital – Financeiro (pontuação de 0 a 5)
- Faturamento com vendas e serviços
- Estratégia e perfil competitivo de preços
- Planejamento e acompanhamento do fluxo de caixa e controle da receita e dos gastos
- Fontes de recursos e investimentos
- Grau de dependência da Incubadora

4. Mercado (pontuação de 0 a 5)
- Força de Vendas e Capacitação
- Grau de conhecimento do Mercado e número de Clientes por segmento e abrangência de Mercado
- Relações e Parcerias com Clientes e Fornecedores
- Grau de Dependência de poucos clientes e conquista de novos clientes
- Grau de satisfação dos clientes em relação à proposta de Valor e Pós-Venda

5. Gestão (pontuação de 0 a 5)

- Definição das estratégias e plano
- Inovação no processo de gestão
- Conhecimento e Fortalecimento das relações na cadeia produtiva e Associações
- Indicadores de Produtividade e Resultados
- Gerenciamento da Marca